光明凤凰 A608-0173 宗地垃圾清运项目“7·13”一般车辆伤害事故调查报告

光明区政府事故调查组

目　录

一、事故基本情况 3
（一）事故发生单位概况 3
（二）事故相关单位概况 4
（三）事故相关单位安全管理情况 5
（四）事故工程概况及合同签订情况 7
（五）事故发生经过 9
（六）事故现场勘查情况 10
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 12
二、事故应急处置及评估情况 13
三、事故原因分析 13
（一）直接原因分析 13
（二）间接原因分析 13
四、政府部门安全监管单位履职情况 13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一）建议免予追究责任人员 14
（二）建议移送司法机关处理的人员 14
（三）有关责任人员行政处罚建议 15
（四）有关责任单位行政处罚建议 16
六、事故整改和防范措施 16

2024年7月13日，光明区凤凰街道A608-0173宗地垃圾清运项目发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区住房和建设局、区群团工作部为成员单位的事故调查组，同时邀请区纪委监委介入，依法开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，光明凤凰A608-0173宗地垃圾清运项目“7·13”一般车辆伤害事故是一起因承包单位未认真履行安全生产管理职责、工人违规作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.垃圾清运单位：深圳市俊豪建筑装饰设计有限公司

（以下简称：“深圳俊豪公司”）。统一社会信用代码：91440300MA5FU9B839；成立日期：2019年09月30日，法定代表人：谌杰；单位地址：深圳市龙华区民治街道龙塘社区隔圳新村37栋803;公司类型:有限责任公司(自然人独资);经营范围：普通货运、货物专用运输、大型物件运输等业务。道路经营许可证：440300615899。

2.死者所在单位：深圳市汇宁建筑劳务分包有限公司（以下简称：“深圳汇宁公司”）。统一社会信用代码：9144030066267068；成立日期：2007年05月24日，法定代表人：葛井荣；单位地址：深圳市福田区莲花街道狮岭社区红荔西路7022号鲁班大厦一区、二区、三区、写字楼26WN;公司类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：建筑劳务分包等业务。建筑业企业资质证书编号：DL34403169，资质类别及等级：劳务不分等级；已取得安全生产许可证。

（二）事故相关单位概况

1.施工总承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司(以下简称：“中建一局”）。统一社会信用代码：91110000101107173B；成立日期：1953年03月01日，单位地址：北京市丰台区西四环南路52号；法定代表人：吴爱国；企业类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：施工总承包、专业承包等；资质类别及等级：房屋建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级等；已取得安全生产许可证。

2.监理单位：深圳地铁工程咨询有限公司（以下简称：

“深圳地铁工程咨询公司”）。统一社会信用代码：91440300741213839B；成立日期：2002年07月25日，单位地址：深圳市南山区桃源街道塘朗社区留仙大道东塘朗车辆段内综合楼主楼1104；法定代表人：张健君；企业类型：有限责任公司；经营范围：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；资质类别及等级：工程监理综合资质。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.施工总承包单位中建一局，根据《建设工程安全生产管理条例》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条等有关规定及施工总承包单位与承包单位安全生产管理协议书安全生产管理责任划分，中建一局取得安全生产许可证，安全生产许可证有效期至2025年10月07日。成立A608-0173宗地25栋主体工程（原A608-0173宗地施工总承包工程1标）工程项目部（以下简称“项目部”），任命张耿华为项目经理（注册一级建造师：京1142019202002704，安全B证）符合要求。制定了项目安全生产规章管理制度、安全操作规程；与涉事承包单位签订了《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责。制定了安全管理检查制度，定期开展安全专项检查。明确了现场车辆安全管理规定和要求，制定了车辆通行路线以及作业时间。定期开展安全培训教育，明确施工现场人员安全风险告知，定期召开安全会议。项目部资金属于专项独立账户，保障安全生产条件所需资金的投入，截至2024年7月，根据施工进度目前产值39194.58万元，已投入安全文明措施费1956.80万元，

费用投入占比4.99%。项目部成立了安全生产监督管理部，配备专职安全生产管理人员6人。中建一局于2023年3月14日将项目垃圾外运工作发包给深圳俊豪公司（道路运输许可证），中标单位满足相应资质；中建一局于2023年3月8日将项目土建劳务工程发包给深圳汇宁公司（劳务不分等级资质），中标单位满足相应资质。

2.深圳地铁工程咨询公司，按照《建设工程安全生产管理条例》第十四条等有关规定履行监理单位职责[1]，监理单位深圳地铁工程咨询有限公司，按照《建设工程安全生产管理条例》第十四条等有关规定履行监理单位职责，按要求对施工组织设计中的安全技术措施及专项方案严格审核审批，并对危险性较大的分部分项工程全程进行旁站监督。定期组织召开项目安全生产检查专项会议，对安全检查中发现的隐患问题，以安全隐患整改通知单督促施工单位完成安全隐患整改。监理单位按要求成立了监理项目部，明确监理人员岗位职责，持注册监理工程师、注册安全工程师、监理员等有效证件在岗履职，编制了监理项目管理制度、监理实施细则，项目实施过程中正常开展监理活动，形成监理日志、监理旁站检查记录、监理例会等记录，进行施工现场安全监理巡查检查。自开工至事发，共计开展安全隐患排查96次，发现安全隐患433条，其中对项目相关车辆安全管理提出24条

[1]深圳地铁工程咨询公司作为监理单位，按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定，履行以下职责：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

问题，均已整改闭合。

（四）事故工程概况及合同签订情况

A608-0173 宗地三期工程于 2022 年 6 月 14 日取得了主体施工等监督手续，深圳市建筑工程质量安全监督总站于 2022 年 6 月 24 日进行主体施工首次监督告知。2024 年 6 月 11 日由深圳市质量安全监督总站转至深圳市光明区建设工程质量安全监督站监督。

A608-0173 宗地项目位于深圳市光明区凤凰街道，东邻科裕路，涉事项目主要由地下 2 层地下室、6 栋 154m-160m 超高层塔楼以及 2-4 层裙房组成。总建筑面积 213187 ㎡，其中住宅 153635 ㎡（包括 2 栋约 160m 高塔楼和 4 栋约 154m 高塔楼），其中商品房 77108 ㎡，人才房 26527 ㎡，保障房 50000 ㎡，地上商业 17670 ㎡，地下车库 27317 ㎡，地上公共配套（邮政所）约 150 ㎡。

事故发生前，基坑内支撑及栈桥的拆除完成，主体结构施工完成约 95%，二次结构完成约 87%，公共部位装修完成约 10%，机电工程完成约 30%，管网工程完成约 20%；室外道路、燃气工程、正式路口的开设、甲子塘村消防环道的修建等未开始。



图 1 事故项目



图 2 平面位置示意图



图 3 涉事项目示意图

1.涉事垃圾清运项目合同签订情况

2023 年 3 月 14 日，中建一局与深圳俊豪公司签订了垃圾清运合同，约定俊豪公司承包内容：垃圾清运项目。双方有签订安全生产管理协议书，明确了双方安全管理责任，明确深圳市俊豪建筑装饰设计有限公司施工承包人责任：进场人员必须遵守项目安全生产管理规章制度，行车过程中需充分观察周围情况，并按规定办理相关手续证件。

2.死者所在公司合同签订情况

2023 年 3 月 8 日，中建一局与深圳汇宁公司签订土建劳务工程合同，承包范围：A608-0173 宗地项目施工总承包工程砖胎膜砌筑及抹灰、主体结构劳务工程、砌筑及抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、保温隔热工程、室内外粗装修工程(不含精装修及所有防水工程)、措施项、完成其他本工程相关的劳务工作。双方签订安全生产管理协议书，明确了双方安全管理责任，明确汇宁公司履行施工分包人责任；执行施工现场安全管理规定，服从甲方安全生产管理，对分包施工区域或作业活动的安全生产全面负责。建立安全生产保障体系，对承包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理。

（五）事故发生经过

2024 年 7 月 13 日上午，垃圾清运单位深圳俊豪公司装载机司机聂先锋按照工作安排来到涉事项目工地，清理垃圾池附近垃圾。中午 12 时 10 分许，聂先锋铲完垃圾后，准备将轮式装载机停到地下室，行驶至 5 号楼首层，准备左拐进地下室时，未注意到深圳汇宁公司工人张涛在其右前方通道右侧休息，驾驶轮式装载机将张涛头部及身体碾压，聂先锋

发现异常情况后下车查看，见张涛伤势较重便立即拨打了120急救和110报警电话，12时33分急救人员到达现场后宣布张涛已无生命体征。



图4 事故现场图

（六）事故现场勘查情况

1.事发现场监控情况

事发地点为涉事项目5号楼裙楼首层位置，周边安装的视频监控，只能看到聂先锋所开铲车的行进方向，无法监控到发生事故位置。

2.事发点及周边现场勘查情况

经现场勘查和相关人员问询，事发点位于涉事项目5号楼首层裙楼通道处。事故发生时为下班时间，张涛等工人在

涉事项目 5 号楼裙楼首层休息。现场勘验可见：5 号楼首层裙楼通道处，张涛被碾压的位置有沾有血迹的胶合板。



图 5 事发点位勘查及铲车行驶路线图

3. 涉事铲车安全技术状况鉴定情况

涉事铲车转向系、制动系（静态鉴定）、行驶系符合《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）中的相关规定。



图 6 涉事铲车

4. 驾驶铲车的驾驶员是否能观察到躺卧状态的张涛综合鉴定情况

事故发生时，在张涛躺卧的木板与铲车之间无遮挡物的情况下，驾驶铲车的驾驶员，驾驶铲车上坡前能够观察到卧躺在木板上的张涛，前轮行驶至坡顶观察不到卧躺在木板上的张涛，铲车行驶至坡上后观察不到卧躺在木板上的张涛。



图 7 驾驶盲区测试

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成 1 人死亡。死者张涛，男，汉族，58 岁，系湖北荆州人。

根据广东省深圳市光明区公安司法鉴定中心出具的《法医学尸体检验鉴定书》，其鉴定意见：死者张涛符合全身多处器官组织损伤及大量出血致创伤性休克死亡。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为 180 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

12 时 13 分聂先锋打了 120 急救电话。12 时 25 分聂先锋打了 110 报警电话。12 时 33 分，急救人员到达现场后宣布张涛已无生命体征。

区总值班室接到光明公安分局报告事故信息后，区应急管理局、光明公安分局、区住房和建设局、凤凰街道办事处等部门有关人员立即赶赴事故现场进行应急处置。该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.聂先锋安全意识淡薄，违反管理规定和要求，在未完全确认装载机前方安全的情况下驾驶轮式装载车转向，碾压到前方的张涛，导致事故发生。

2.张涛安全意识淡薄，违反管理规定和要求，非作业时间在施工现场通道一侧休息，被车辆碾压死亡。

（二）间接原因分析

1.深圳俊豪公司未认真履行安全生产管理职责，事故隐患排查治理不认真，未采取技术、管理措施消除聂先锋违规没有人员指挥的情况下驾驶轮式装载车转向的生产安全事故隐患。

2.深圳汇宁公司未认真履行安全生产管理职责，事故隐患排查治理不认真，未采取技术、管理措施消除工人休息时间在施工现场休息的生产安全事故隐患。

四、政府部门安全监管单位履职情况

涉事项目原为深圳市住房和建设局建筑工程质量安全监督总站监管项目，根据《深圳市住房和建设局关于市区工程质量安全监管职责分工调整有关事宜的通知》（深建字〔2024〕146号）相关工作部署，该项目于2024年6月11日调整为光明区建设工程质量安全监督站进行监管。具体履职情况如下:

光明区建设工程质量安全监督站在2024年6月11日接到任务后，立即成立项目监督组，并于2024年6月14日介入该项目监督，依据法律法规标准规范及《施工安全监督计划书》的要求，对涉事项目主体工程开展日常安全监督抽查工作。截至2024年7月13日事故发生当日，光明区建设工程质量安全监督站共开展监督检查5次，签发《责令整改通知书》4份、《广东省施工质量安全违规行为计分通知书》2份。监督组对抽查发现的问题已按照相关法律法规要求进行了处理，对存在问题进行了整改闭合跟踪。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关责任人员和单位的责任认定和追究提出如下意见:

（一）建议免予追究责任人员

张涛，深圳汇宁公司工人，安全意识淡薄，违反管理规定和要求，非作业时间在施工现场通道一侧休息，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

聂先锋，深圳俊豪公司工人，安全意识淡薄，违反管理规定和要求，在未完全确认装载机前方安全的情况下驾驶轮式装载车转向，碾压到前方的张涛，对本起事故发生负有直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]的规定。其行为涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[3]规定的重大责任事故罪，建议由深圳市公安局光明分局依法对其进行处理。

（三）有关责任人员行政处罚建议

1.深圳俊豪公司主要负责人谌杰，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人违反管理规定和要求作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]有关规定实施行政处罚。

2.深圳汇宁公司主要负责人江林华，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人违反管理规定和要求的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对本起事故发

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项有关规定实施行政处罚。

（四）有关责任单位行政处罚建议

1.深圳俊豪公司未认真落实安全生产主体责任，未采取技术、管理措施，消除工人违反管理规定和要求作业的事故隐患；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]有关规定实施行政处罚。

2.深圳汇宁公司未认真落实安全生产主体责任，未采取技术、管理措施，消除工人违反管理规定和要求作业的事故隐患；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项有关规定实施行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）中建一局要深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，加强日常非作业时间安全巡查。按照有关规定加强全员安全警示教育及施工前安全技术交底工作，提高安全管理人员安全管理水平和一线作业人员的安全意识。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

建议施工现场设置安全可靠的临时休息区，并加大非作业时间段安全管理。加强轮式装载机等场内车辆作业安全管理，做好施工现场人、车通行管理，杜绝类似情况的再次发生。

（二）深圳地铁工程咨询公司要依法履行监理职责，严格按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。严格把控和监管施工过程的风险点，督促施工单位做好安全管理相关工作，切实落实监督管理工作。

（三）俊豪公司要切实履行本单位安全主体责任，做实做细本单位人员安全教育培训及交底，督促人员安全驾驶车辆，加大现场车辆安全管理力度，车辆通行及作业过程中安排专人进行车辆指挥并疏散无关人员，作业区域设置警戒措施，切实做好本单位安全管理责任。

（四）深圳汇宁公司应加强对作业人员的安全教育，每日班前教育全面告知工人现场行车路线，主动避让车辆，增强一线人员的安全意识；班组长及安全员应加强对现场非作业时间的巡视，及时制止违规违章行为。

（五）光明区住房和建设局要切实履行建筑行业安全监督管理责任，加强对市移交区管项目的安全监管，加大对施工现场车辆安全监管力度，督促项目参建单位切实落实安全生产主体责任，防范事故发生。

光明凤凰 A608-0173 宗地垃圾清运项目

“7·13”一般车辆伤害事故调查组

2024 年 8 月 1 日